

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 4.

《 목 차 》

I. 감사실시 개요	1
II. 감사총평	2
III. 감사결과 처분요구 명세	3
1. 가입확인대상 업무(미신고사업장) 증빙자료 징구에 관한 사항(통보·시정)	3
2. 외국인 사업장가입자 자격 확인에 관한 사항(개선·시정)	5
3. 미지급 급여에 관한 사항(시정)	7
4. 장애인활동지원 추가급여 전송 지연에 관한 사항(경고·주의)	9
5. 활동능력 평가에 관한 사항(주의)	11

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○본부 관할 4개 지사(○○·○○·○○·○○ 지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2014. 11. 1. ~ 2017. 1. 31.까지 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘하에 2017. 3. 6.부터 3. 17.까지 10일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 복지업무 분야
○○	○급	○○○	○ 자격업무 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 2개시(□□도 □□시, □□시)를 관할 지역으로 하는 현원 43명의 지사로 2017. 1월말 현재 가입자 257천명과 연금수급자 44천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 1.26%, 지역 1.18%로 사업장가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 1.10%, 장애 1.13%, 유족 0.96%로 장애연금 비중이 높다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 가입확인대상 사업장의 증빙자료를 누락하거나 수급권자 사망에 따른 미지급급여를 사망일시금으로 착오지급, 장애인활동지원 추가급여 전송을 지연한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

통 보 · 시 정 요 구

【1】

제 목 가입확인대상 업무(미신고사업장) 증빙자료 징구에 관한 사항

소관부서 ○○실 · ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 매월 가입확인대상 사업장으로 발굴된 사업장에 대해 가입대상 해당 여부를 확인하여 사업장으로 가입조치 하거나 ‘근로자 0’ 등의 사유로 가입대상에서 제외하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제19조(당연적용사업장) 및 자격업무처리총람(2009년 개정판) 46쪽 “3. 가입확인대상 사업장 관리”에 따르면, 1인 이상의 근로자를 사용하는 사업장은 당연적용사업장으로 관리하여야 하며, 국세청 · 건강보험 · 고용보험 자료를 활용하여 가입확인대상 사업장을 정기자료로 발굴하면 지사는 당연적용 사업장 해당여부를 확인 · 정리하여야 한다. 또한 가입신고 안내 및 독려에도 불구하고 가입신고를 하지 않는 사업장(또는 사용자)의 경우 행정조치(직권가입)를 취해야 하며 ‘근로자 0’, ‘가입자 0’, ‘휴 · 폐업’ 등의 사유로 당연적용사업장에 해당하지 않을 때에는 임금대장 사본, 근로계약서, 휴 · 폐업사실 증명원 등 해당 입증서류를 첨부하여 결재를 득한 후에 당연적용사업장에서 제외하여야 한다.

그런데 ○○지사는 2014. 11월 가입확인대상 사업장으로 발굴된 ‘○○○(000-00-00000)’ 등 ○개 사업장 ○명의 가입확인대상자에 대하여 증빙자료 없이 ‘근로자 0’ 등의 사유로 적용제외 처리하였다.

그 결과, 미신고사업장 업무의 적정 처리여부를 확인 할 수 없었다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 가입확인대상(미신고사업장) 적용제외 업무 수행 시 증빙자료 없이 처리되는 일이 없도록 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은 ‘○○○’ 등 ○개 사업장의 당연적용 사업장 해당 여부를 재확인한 후 확인 결과에 따라 업무처리 기준에 맞게 처리하고(시정),
- ③ 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	

개 선 · 시 정 요 구

[2]

제 목 외국인 사업장가입자 자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○실 · ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 국민연금법 제126조(외국인에 대한 적용) 및 같은 법 시행령 제111조(당연적용에서 제외되는 외국인)에 근거하여 매월 외국인 사업장가입자 자격확인 업무를 실시하고 있다.

○○팀-3162(2007.6.4.)호 “외국인 자격확인대상자(정기자료) 정리 방법 안내” 및 ○○부-400(2013.3.26.)호 “외국인의 체류자격 관련 업무처리 기준 안내”에 따르면 지사는 매월 25일 이후 제공되는 ‘외국인 사업장가입자 자격확인 대상자 명부’를 확인하여 체류자격, 체류기간 등 외국인 등록 자료와 자격원부를 대조하고 당연적용 가입대상에서 제외되는 자는 그 다음 달 자격변동 마감일까지 가입자 자격을 정리하여야 한다. 특히, ‘체류기간 만료자 중 자격상실 시기 상이자’ 사유의 자격확인 대상자에 대해서는 체류자격 만료일 이전에 체류자격 연장 신청을 하였는지 ‘체류허가 신청확인서’를 제출 받아 확인하고, 체류기간 만료일 이전에 체류기간을 연장 신청한 경우에는 가입자격을 계속 인정하도록 규정하고 있다.

그런데 감사대상 기간 중 외국인 사업장가입자 가입이력의 적정성 여부를 점검한 결과, 체류기간 만료일 이전에 ‘체류기간 연장 신청’을 한 외국인 사업장가입자의 자격을 적정하게 확인 후 가입기간을 계속 인정해오고 있었으나, 이후 ‘체류기간 연장 불허결정’되었음에도 불구하고 확인대상자로 재표출 되지 않고 있다.

그 결과, 외국인 사업장가입자의 가입기간이 착오 관리되고 있는 것으로 확인되었다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 ‘체류기간 연장 신청’ 사유로 정상처리 된 외국인 자격확인 대상자가 체류기간 연장 허가를 받지 못할 경우에는 확인대상자로 재표출 될 수 있도록 명부표출 기준을 개선하시기 바랍니다(개선).
- ② 이사장(○○지사장)은 외국인 사업장가입자 ○○○ 등 ○명의 체류기간을 재확인하여 업무처리 기준에 맞게 자격정리한 후 잘못 징수한 ○○○원을 환급하시기 바랍니다(시정).

※ 외국인 사업장가입자 자격확인 지사업무 수행은 적정하게 이루어졌으므로 신분상 처분은 제외함

시 정 요 구

【3】

제 목 미지급 급여에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망하였으나 지급되지 않은 급여가 있을 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여를 지급하고 있다.

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따르면 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 그 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모 또는 형제자매의 청구에 따라 그 미지급 급여를 지급하도록 하고 있다. 다만, 가출·실종 등 대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 사람에게는 지급하지 아니한다.

그런데 ○○지사는 가입자이었던 자 ○○○(000000-00000)가 급여지급연령 도달일인 만61세(2016.3.10.) 이후 사망(2016.3.26.) 하였으므로 반환일시금 미지급 급여(지급사유발생일:2016.3.10.)를 지급하여야 하는데도, 사망일시금(지급사유발생일:2016.3.26.)으로 착오 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① ○○○의 사망으로 배우자(○○○)에게 착오 지급한 사망일시금 ○○○원을 회수 하고,
- ② 반환일시금 미지급 급여 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

경 고 · 주 의 요 구

[4]

제 목 장애인활동지원 추가급여 전송 지연에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 같은 법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립생활을 지원하기 위하여 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

△△부-302(2016.3.9.)호 “장애인활동지원 추가급여 확인 및 검증 업무처리 방법 안내” 등1)에 따르면, 공단은 아래의 추가급여 유형에 대하여 현지 확인을 통해 해당사유 적격여부를 조사하여야 하고, 조사결과에 대한 결재 후 표준급여 이용계획서를 작성하여 그 결과를 지자체에 전송하도록 하였다. 특히 지사는 추가급여에 대한 확인결과가 처리기한(26일2) 내 전송되어야만 추가급여의 바우처가 익월부터 생성이 가능함으로 조사결과의 결재 및 표준급여이용계획서 작성을 지연하지 않아야 한다.

추가급여 유형	해당사유
1인가구	주민등록상 1인가구이고, 실제 다른 가구원 없이 혼자 사는 경우만 인정
취약가구	1~3급 장애인, 18세 이하 또는 65세 이상인 가족만으로 구성된 가구
나머지가구 구성원의 직장생활 등	인정점수가 400점 이상으로 수급자를 제외한 나머지 가족이 직장생활, 학교생활하는 경우

1) △△부-186호(2013.3.27.) “장애인활동지원 추가급여 업무 처리 방법 안내”

2) 지자체에서 사회보장정보원로의 전송 마감일이 27일임으로 공단에서는 전날(26일)까지 지자체로 전송완료하여야 함.

그런데 ○○지사의 장애인활동지원 추가급여 확인의 적정성 여부를 점검한 결과, 대상자 ○○○(000000-00000)의 ‘나머지 가구구성원의 직장생활 등’ 추가급여를 확인조사하면서 바우처 전송 마감일(27일) 전 확인조사를 적정하게 실시하고도 표준급여이용계획서 작성 및 전송을 마감일 이후 처리하였다.

그 결과, 추가급여 신청자 ○○○(000000-00000)이 추가급여 ○개월(○○○원, ○시간)을 받지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 향후 동일사례 방지를 위해 추가급여 확인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 경고, 관리업무를 소홀히 한 관련자에게는 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○ (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	경 고
○○ (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	주 의

주 의 요 구

[5]

제 목 활동능력 평가에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자)제4항에 따라 근로능력평가 업무를 위탁받아 수행하고 있으며, 「근로능력평가의 기준 등에 관한 고시(이하 ‘고시’라고 한다.)」 제7조(근로능력평가)에 의거 의학적평가 및 활동능력 평가를 통해 대상자의 근로능력을 평가하고 있다.

고시 제10조(활동능력평가)제4항 [별표2] “활동능력 평가기준”에 따르면 공단은 대상자의 활동능력 정도를 평가하면서 체력 및 만성적 증상 등 총 15개의 항목을 평가하고 있으며, 이 중 체력 및 취업가능성 항목에 대한 평가기준은 아래와 같다.

항목	평가기준	0점	1점	2점	3점	4점
체력	① 평지걷기 정도(1-1)	거의 불가능	수시로 제한	가끔 제한	드물게 제한	제한 없음
	② 계단오르기 정도(1-2)	매우 어려움	어려움	보통 수준임	어렵지 않음	문제 없음
취업 가능성	연령대(4-3)	60세 이상	50세 이상 ~60세 미만	40세 이상 ~50세 미만	30세 이상 ~40세 미만	30세 미만

따라서 지사는 활동능력을 평가할 경우 위의 기준을 적용하여 정확하게 평가하여야 하며, ‘체력’의 ‘②’번 항목에서 만점(4점)이 확인되는 경우 그 보다 수행이 수월한 ‘①’번 항목은 최저 점수(0점)로 평가하지 않아야 한다. 또한 ‘취업 가능성’ 항목 중 ‘연령’ 항목은 2016. 2. 29.부터 연령 점수가 자동으로 부여³⁾되도록 하고 있어 이를 착오 적용하지 않아야 한다.

3) △△부-106(2016.2.29.)호 “활동능력평가 업무처리 방식 개선 안내”

그런데 ○○지사의 활동능력평가의 적정성 여부를 점검한 결과, 체력 항목의 ○건의 활동능력평가를 실시하면서 ‘체력 1-2’ 점수를 ○점으로 평가하였음에도 그 보다 수행이 수월한 ‘체력 1-1’의 점수는 ○점으로 평가하였고, 취업가능성 항목의 ‘연령대 43’을 평가하면서 ‘○점’을 부여하여야 하는데도, ‘○점’으로 부여하는 등 총 ○건의 활동능력평가를 잘못⁴⁾한 것으로 확인되었다.

그 결과, 공단의 활동능력 평가결과에 대한 객관성 및 신뢰성의 저하가 우려된다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 향후 동일사례 방지를 위해 활동능력평가 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사회복지직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

4) 활동능력평가 점수를 재산정한 결과, 근로능력 평가결과에는 변동이 없었음